

[예상][05.01-2]행정심판기록 제출명령의 의의와 효과

【문제 5.1】

<사례>

행정청 A는 甲에게 "식품위생법" 위반을 사유로 영업정지 2개월 처분을 내리며, 처분서에는 "미성년자에게 주류를 제공하였다"는 사유만을 기재하였다. 甲은 이에 불복하여 취소소송을 제기하였다. 소송 계속 중 행정청 A는 甲이 사실은 "영업소의 면적을 변경하고도 신고하지 않았다"는 사실을 추가로 발견하고, 소송에서 이 사유를 새로운 처분사유로 내세워 처분의 정당성을 주장하고자 한다. 한편, 甲은 행정청 A가 보관하고 있는 처분 당시의 조사 자료와 행정심판 단계에서의 기록이 자신에게 유리한 증거가 될 것으로 판단하고 이를 확인하고자 한다.

(물음 2) 甲이 행정심판 단계의 기록을 법원이 제출받도록 하기 위해 활용할 수 있는 "행정심판기록 제출명령"의 의의와 그 효과에 대하여 설명하라.